



Las demás indicaciones respecto al inciso 3 del artículo 4 se dieron por rechazadas.

--- **indicación N°30. Harboe et al.** Para sustituir el inciso tercero por uno del siguiente tenor: “*Los preceptos de esta Constitución obligan tanto a los titulares e integrantes de dichos órganos como a toda persona, institución o grupo.*”

**Harboe:** Creo que es un principio básico en materia del capítulo de Derechos Fundamentales, tiene que ser que la presente Constitución, nos obliga tanto a los titulares e integrantes de dichos órganos como a toda persona institución, grupo, nuestra propuesta es genérica para todos para que no se excluya a nadie.

Para que las empresas, los particulares, el Estado, el funcionario público, el funcionario privado, el ciudadano, el más pobre y el más rico, tengan la obligación de cumplir las normas constitucionales y será el desarrollo de los derechos y también de las obligaciones donde vayamos incorporando punto por punto, pero en este momento que el ámbito general creo que esta norma es la que engloba todo el alcance de los derechos fundamentales. Muy bien, muchas gracias.

#### **Planteamientos a favor de la indicación**

No hubo.

#### **Planteamientos en contra de la indicación**

No hubo.

--- **Indicación N°31. Urrutia et al. N°2.** Para sustituir el inciso tercero del artículo 4 por el siguiente texto: “Toda persona, institución, grupo deberá respetar los derechos fundamentales, según lo establecido en esta Constitución y las leyes.”

La convencional Urrutia reafirma el **retiró** la indicación N°31 hecho por la convencional Serey.

--- **Indicación N°32. Moreno.** Suprimir la frase “natural o jurídica, institución o grupo”.

--- **Indicación N°33. Moreno.** Sustituir la frase “también deberá cumplir con estas obligaciones de acuerdo a lo establecido en esta Constitución y las leyes.”, por la frase “deberá respetar los derechos fundamentales.”

**Moreno:** Muy en la línea de lo que se dijo en la indicación anterior y buscando también explicar la indicación 33. Primero, suprimir, natural, jurídica, institución o grupo, porque creemos que es muy relevante que sea todas personas están obligadas y de esa manera sustituir, también él deberá cumplir con estas obligaciones de acuerdo a lo establecido en esta Constitución y las leyes, por la frase deberán respetar los derechos fundamentales, es decir, toda persona deberá respetar los derechos fundamentales. De esa manera creemos que queda mucho mejor protegido en esto y mucho más claro.

#### **Planteamientos a favor de la indicación**

No hubo.

#### **Planteamientos en contra de la indicación**

No hubo.

### **Artículo 5**

**Sujetos obligados.** *El Estado, a través de todos sus órganos y agentes, deberá reconocer, garantizar y promover el pleno ejercicio de los derechos humanos consagrados en esta Constitución y en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Para tal objeto, deberá adoptar, con la debida diligencia, todas las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de esta obligación.*

*Asimismo, según corresponda, en los casos señalados en la Constitución, en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, o en la ley, dicha obligación se extenderá a aquellos sujetos o instituciones que se encuentren en la especial posición de vulnerarlos.*

#### **Indicaciones:**

--- **Indicación N°34.** Fernández et al.; Saldaña et al. Para suprimir el artículo 5.

#### **Justificación de motivos**

**Labraña:** Muy buenos días, nosotros queremos suprimir este artículo, porque el contenido de este artículo está especificado en los artículos que vienen más abajo.

**Saldaña:** se excusó.

#### **Planteamientos a favor de la indicación**



No hubo.

#### **Planteamientos en contra de la indicación**

No hubo.

Sometido a votación se **aprobó por unanimidad** (31 votos a favor, 0 votos en contra, sin abstenciones).

Las demás indicaciones al artículo se **dieron por rechazadas**. Previo a la votación, el debate sobre las mismas fue el siguiente:

--- **Indicación N°35.** Harboe et al. Para sustituirlo por uno del siguiente tenor: “Artículo 5°.- Sujetos obligados. Los órganos del Estado, sus autoridades y agentes, deberán reconocer, respetar, proteger, promover y garantizar a todas las personas, el goce y pleno ejercicio de los derechos fundamentales consagrados en ella y en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.”

#### **Justificación de motivos**

**Harboe:** Buenos días coordinadores y a todos los constituyentes. Esta indicación busca ampliar los sujetos obligados, los cuales están contenidos en el articulado, el que busca reconocer y garantizar, respetando y protegiendo a todas las personas, y por tanto sus autoridades y agentes deberán reconocer respetar, proteger, promover y garantizar a todas las personas el ejercicio de los derechos fundamentales consagrados en ella y en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile que se encuentran vigentes. Es decir lo que hacemos es reordenar la redacción del artículo, para a su vez aumentar los verbos rectores que son los que van a obligar al Estado, y a sus miembros, y además establecemos el respeto a todas las personas sin distinción de ninguna naturaleza.

#### **Planteamientos a favor de la indicación**

No hubo.

#### **Planteamientos en contra de la indicación**

No hubo.

--- **Indicación N°36.** Rebolledo et al. Suprimir en el inciso primero la expresión “y agentes”.

--- **Indicación N°38.** Rebolledo et al. Sustituir en el inciso primero la expresión “derechos humanos” por “derechos fundamentales” y “tratados internacionales de derechos humanos” por “tratados internacionales que versen sobre estas materias”.

#### **Justificación de motivos**

**Rebolledo:** Buenos días y muchas gracias coordinadora. Bueno, dicha indicación busca suprimir la frase y agentes, simplemente porque consideramos que al hablar ya del Estado se entiende incorporado sus miembros, entonces básicamente por economía legislativa se busca suprimir ese tema. Y respecto a la indicación N°38, la cual busca sustituir en el inciso primero la expresión derecho humano por derechos fundamentales y tratados internacionales de Derechos Humanos, o sea perdón, y tratados internacionales de Derechos Humanos por tratados internacionales que versen sobre esta materia, es simplemente especificar y diferenciar entre derechos humanos y derechos fundamentales. Gracias.

#### **Planteamientos a favor de la indicación**

No hubo.

#### **Planteamientos en contra de la indicación**

No hubo.

--- **Indicación N°37.** Núñez. Para sustituir la frase “y agentes” del artículo 5 por “reparticiones, funcionarios, e instituciones”.

No hubo justificación de motivos.

--- **Indicación N°39.** Barceló. En el párrafo segundo agregar la palabra progresivamente después de asegurar, quedando el párrafo de la siguiente manera: “Para tal objeto, deberá adoptar, con la debida diligencia, todas las medidas necesarias para asegurar progresivamente el cumplimiento de esta obligación”.

#### **Justificación de motivos**

**Barceló:** Buen día coordinadores, y a todas y todos los convencionales. Esta indicación que se agrega en el párrafo segundo del inciso primero tiene por finalidad agregar después del vocablo asegurar la frase siguiente abre comillas para tal objeto deberá adoptar, con la debida diligencia, todas las medidas necesarias para asegurar progresivamente, aquí está el cambio, el



cumplimiento de esta obligación. Ello obedece aquí al principio de progresividad, el cual es uno de los pilares fundamentales de los derechos humanos, implica el gradual proceso para el pleno cumplimiento de la norma.

Se requiere en definitiva, ir efectuando políticas de alcance inmediato, a mediano plazo y largo plazo, que justamente aseguren el desarrollo y la mejora de la norma de derechos humanos. Esa es la razón por la que yo, personalmente, pienso que es necesario agregar el adverbio progresivamente. Eso es todo, muchas gracias, y llamo a votar en favor de lo que considero que es una mejora de la norma.

#### **Planteamientos a favor de la indicación**

No hubo.

#### **Planteamientos en contra de la indicación**

**Celedón:** En otro contexto estaría de acuerdo con usted. La verdad es que todo esto quedó normado en el artículo 4, entonces ya está reglamentado, recuperado todo aquello que esta norma contenía en el texto aprobado del artículo 4.

--- **Indicación N°40:** Cantuarias; Rebolledo et al.; y Montealegre: Para suprimir el inciso segundo.

#### **Justificación de motivos**

**Cantuarias:** Muchas gracias. Esta indicación sugiere suprimir el inciso segundo y la explicación es la siguiente. Este inciso de este artículo debe ser suprimido, en primer lugar por el hecho de que la norma ignora que el rol de reconocer, garantizar y promover el ejercicio de los derechos fundamentales es del Estado, y no sólo particulares, quienes evidentemente tienen que respetarlo pero no promoverlos, y si así lo quisieran siempre en forma voluntaria y no a través de una coacción del Estado.

En miras a este objetivo, nuevamente como se señaló ayer en la defensa de la indicación número 17, de aprobarse esta norma algunos chilenos quedarían obligados a hacer campaña, por ejemplo, por derechos con los que muchas veces quizá ni siquiera están de acuerdo. Qué pasaría, por ejemplo, con una organización prohibida o una institución objetora, en caso de que se aprobara este supuesto derecho al aborto libre que hemos aprobado, debería estar promoviendo derechos con los que por cuestiones de conciencia, es decir por lo más íntimo de los seres humanos, no estaba acuerdo.

En segundo lugar y teniendo en mente la afirmación que acabo de hacer que el reconocimiento, garantía y promoción que se propone al igual que la indicaciones 22 y 28 de los convencionales Saldaña y Fernández, respectivamente, que discutimos ayer, esta indicación establece un especial sujeto obligado a un deber que ni siquiera les corresponde. Entonces, se establece que particulares deben hacerse cargo de deberes que no les competen en lo más mínimo, y además se genera un sujeto especial obligado que abre la puerta a, por ejemplo, que el kiosco de la señora Marisol quede sujeta a estos deberes, porque esta señora puede estar gravada, porque no sabemos y difícilmente tendremos certeza de quiénes serán considerados como los que ustedes han llamado sujetos o instituciones que se encuentran en especial posición de vulnerabilidad. Los invité a aprobar esta indicación. Gracias.

**Rebolledo:** Muchas gracias. Lo que pasa es que acá también vemos una pequeña contradicción con el probable artículo 2, donde se señala la obligación por parte de la empresa de fomentar y proteger los derechos fundamentales, y ahora además está yendo mucho más allá. Entonces, simplemente es para buscar la forma de acotar, creemos que lo mejor sería suprimir aquí.

**Montealegre:** Gracias coordinadora. Venimos a presentar esta indicación porque no se entiende el sentido del segundo inciso con el primero. En estos últimos se consagra una obligación del Estado de respetar el ejercicio de los derechos fundamentales, respecto de lo cual estamos completamente de acuerdo. Sin embargo, dicha obligación se extiende a quienes se encuentran en una especial posición de vulnerarlos, lo cual parece ser contradictorio en la jurisprudencia de nuestros tribunales donde se ha venido haciendo bastante énfasis en la eficacia horizontal de los derechos fundamentales, en el sentido que como contraposición al efecto vertical de los derechos hay que cuidar los derechos fundamentales también en las relaciones entre particulares, no siendo solamente un tema de protección de las personas frente al Estado, sino que directamente de la persona frente a los demás.

Desde este punto de vista, no sólo es necesario preservar con las garantías constitucionales sólo frente a la Administración del Estado, sino que también frente a otros particulares, que también exhiben la existencia de derechos públicos subjetivos, como por ejemplo el derecho de propiedad, a no ser discriminado, la libertad de opinión, el derecho intimidad, el derecho moral, etcétera. Entonces, extender el respeto a los derechos fundamentales sólo a un grupo social es desconocer el efecto horizontal, lo cual es esencial en una sociedad democrática y en un Estado de derecho,



y por estas razones se hace esta indicación, aunque estaría mucho más contenta si se suprime el artículo completo. Muchas gracias.

#### **Planteamientos a favor de la indicación**

No hubo.

#### **Planteamientos en contra de la indicación**

No hubo.

--- **Indicación N°41.** Moreno. Suprimir “, en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes,”.

--- **Indicación N°42.** Moreno. Sustituir “dicha obligación se extenderá a aquellos sujetos o instituciones que se encuentren en la especial posición de vulnerarlos” por “se podrán generar obligaciones para el Estado y las personas con la finalidad de preservar y proteger el medioambiente”.

#### **Justificación de motivos**

**Moreno:** Buenos días coordinadores, buenos días a todos y a todas. La verdad es que voy a aprovechar de explicar las indicaciones N°41 y la 42 altiro, y me sumo a las palabras de la convencional Montealegre, y la gran mayoría apoya a la indicación N° 34, por lo que creo que no va a ser muy necesario extenderme mucho. Lo primero: ¿Por qué suprimir los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentran vigentes? Porque es una obligación a sujetos o instituciones que se encuentren en una especial posición de vulnerabilidad, por ende esas personas tendrían que para actuar en la sociedad, conocer todos los tratados internacionales, y la verdad que eso no es tan fácil, no así la ley o la Constitución, que es lo que todos debemos conocer.

Y respecto de la indicación N°42, se busca cambiar esa dicha obligación que se extenderá a dichos sujetos o instituciones que se encuentran en especial posición vulnerable por generar obligaciones para las personas con la finalidad de preservar y proteger el medio ambiente, y la razón de esto es que como hemos hablado bastante de los derechos de la naturaleza por sí solos, y por eso quiero dejar expreso que el legislador podría tener denominaciones para el Estado y también para las personas, creemos que un avance en el propósito común de todos proteger el medio ambiente y creemos que esa manera es la más feliz. Gracias.

#### **Planteamientos a favor de la indicación**

**Cantuarias:** Respecto de la indicación N°41 que busca suprimir en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile, bueno que me alegro que se haya usado, estoy de acuerdo con la indicación en que se debe suprimir esta frase, pero al menos se usó en los términos correctos, no como estándares, sistemas declaraciones, opiniones consultivas y resoluciones que es como suelen utilizarlo, y no sé si esto es una obsesión por los tratados internacionales cuando comparten o cuando la mayoría de ellos comparten una ideología de izquierda que tienen ustedes, porque la verdad es que cuando son tratados internacionales en otras materias, como por ejemplo en la Comisión de Medio Ambiente en que los tratados internacionales son satanizados.

La verdad, es que estamos bien cansados de que en todas partes hagan la mención, o que en cada una de las normas tengan que considerarlos. Como digo, al menos el concepto técnico está bien utilizado, porque se limita a los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes, pero no me parece que esté en este artículo 5, por lo que comparto la indicación del convencional Moreno. Gracias.

**Fernández:** En la misma línea que la Convencional, nosotros hemos propuesto también que nos remitiremos siempre o que dependemos de los tratados internacionales para no repetirlo en cada una de las formas, claro que parece ser un interés compartido y que nos parece de la máxima importancia.

**Orellana:** En la misma línea de lo que menciona el convencional Fernández respecto a la reserva. También cabe mencionar, dentro del espacio de debate que es importante señalar que los derechos humanos no son ni de izquierdas ni de derechas, como se ha mencionado los derechos humanos son tales eventualmente por una equivalencia en el cual se debe consagrar efectivamente ciertas acciones concretas por parte del Estado, para que estos puedan ser respetados, entendiéndose que hay que darles rango constitucional. Incluso, sabemos que eventualmente los derechos humanos aun cuando no estén considerados residen en la persona humana, y deben ser respetados independiente de la posición ideológica política que tenga cada uno de ellos.

**Labraña:** De alguna manera, sobre los tratados de comercio que se están discutiendo en la Comisión N°5, no se están satanizando. Lo que se quiere hacer es precisamente revisarlos, para



ver si estos traen realmente beneficio al país o no, y si es así se mantiene, nadie está aquí pidiendo quitarlos, lo que estamos hablando específicamente en esta Comisión son tratados de derechos humanos, no de libre comercio.

#### **Planteamientos en contra de la indicación**

No hubo.

#### **Artículo 6**

*Siendo una obligación del Estado y sus órganos respetar y garantizar el ejercicio de los derechos individuales y colectivos de los Pueblos y Naciones Indígenas preexistentes, su finalidad es preservar y fortalecer su identidad cultural, su derecho propio e instituciones representativas, sus formas de vida, su desarrollo económico particular, su cosmovisión, espiritualidad y lenguas, sus tierras y territorios y la posibilidad cierta de garantizar su continuidad histórica como Pueblos y Naciones Indígenas preexistentes.*

#### **Indicaciones**

--- **Indicación N°43:** Saldaña et al.; Fernández et al.: Para suprimir el artículo 6.

#### **Justificación de motivos**

**Saldaña:** se excusó.

**Baranda:** Buenos días a todas y todos los constituyentes. Estamos solicitando suprimir el artículo 6 en razón de los siguientes antecedentes: este artículo aprobado en general establece los deberes del Estado de respetar y garantizar los derechos individuales y colectivos de los pueblos y naciones indígenas. Además, señala la finalidad de estos derechos nombrando elementos tales como la identidad cultural, fortalecer sus derechos, sus propias instituciones de vida y otros bienes jurídicos. En virtud a ello, estamos a favor de que esta Constitución consagre estos elementos, consideramos con el grupo de constituyentes que presentamos esta indicación que dichos elementos deben armonizarse y complementarse en otros artículos a lo largo de la regulación de derechos fundamentales, para ofrecer una adecuada técnica jurídica.

De hecho, varios de estos aspectos ya se encuentran considerados en normas que hemos aprobado. Así, por ejemplo, en razón del tenor de la indicación número 23 realizada sobre el artículo 4, se observa como quedó establecido un deber especial de consideración del Estado de respetar, proteger, garantizar y promover los derechos de los pueblos y naciones indígenas.

Asimismo, una lectura del actual artículo se entiende que las finalidades específicas que se detallan en este artículo 6, que sugerimos suprimir, se encuentran parcialmente contenidas en la declaración del inciso segundo de este artículo al indicar que el pleno ejercicio de este derecho, inclusive los derechos colectivos de los pueblos, es condición necesaria para asegurar la paz, la democracia, la vida digna y el pleno desarrollo de las personas y el pueblo.

Finalmente, la mención de ciertos bienes jurídicos específicos tales como la identidad cultural, la cosmovisión, la espiritualidad, las lenguas, las tierras y territorios, son aspectos que ya hemos consagrado parcialmente, y la regulación específica de los derechos de libertad de conciencia, como inversión y el derecho a la propiedad colectiva, y eventualmente revisaremos otros derechos colectivos, inclusive culturales y lingüísticos, derechos respecto a los cuales debemos tener una sana y rica deliberación en esta Comisión, contando desde ya con la buena discusión de este convencional para lograrlo.

Por tanto, les invito a aprobar esta indicación en su perfil supresivo, y a seguir deliberando respecto a los derechos colectivos de los pueblos. Muchas gracias.

#### **Planteamientos a favor de la indicación**

No hubo.

#### **Planteamientos en contra de la indicación**

No hubo.

Sometida a votación se **aprobó por unanimidad** (31 votos a favor).

Las demás indicaciones ingresadas al artículo se dieron por rechazadas. Previo a la votación ocurrió la siguiente deliberación:

--- **Indicación N°44:** Harboe et al: Para sustituirlo por uno del siguiente tenor: "Artículo 6º.- El Estado y sus órganos promoverán y respetarán el ejercicio de los derechos individuales y colectivos de los Pueblos y Naciones Indígenas preexistentes, con especial énfasis en la preservación y fortalecimiento de la identidad cultural, el derecho propio y de las instituciones que los representan, las formas de vida, el desarrollo económico particular, la cosmovisión, espiritualidad y lenguas, las tierras y territorios y la posibilidad cierta de garantizar la continuidad histórica de los mismos."



## Justificación de motivos

**Harboe:** se excusó.

--- **Indicación N°45:** Saldaña et al.: Para sustituir el artículo por: Artículo 6.- Es obligación del Estado y de todos sus órganos respetar y garantizar el ejercicio de los derechos individuales y colectivos de los Pueblos y Naciones Indígenas preexistentes, preservar y fortalecer sus identidades culturales, sus derechos propios e instituciones representativas, sus formas de vida, sus desarrollos económicos particulares, su cosmovisiones, espiritualidades y lenguas, sus tierras y territorios y la posibilidad cierta de garantizar su continuidad histórica como Pueblos y Naciones Indígenas preexistentes, en el marco de su derecho colectivo a la libre determinación.

## Justificación de motivos

**Saldaña:** Nosotros buscamos principalmente establecer la obligación del Estado de respetar los derechos indígenas y de las naciones preexistentes, su cultura y sus derechos propios, representativos de su forma de vida, además de su desarrollo económico particular, su formación espiritual. Lo que se busca es la protección de los derechos individuales y colectivos, como por ejemplo el derecho de las minorías resguardadas por tratados internacionales, y finalmente la protección de los derechos colectivos, tal como lo consagran los pactos internacionales sobre la materia.

De hecho el artículo primero en el Pacto Internacional de Derechos Humanos, sobre protección de su propia cultura de manera integral, está en línea de lo establecido en el artículo uno del Convenio 169, y también el artículo quinto de la Declaración de la ONU del 2007 sobre los derechos pueblos indígenas, entonces invitamos a apoyar esta indicación. Muchas gracias.

## Planteamientos a favor de la indicación

No hubo.

## Planteamientos en contra de la indicación

No hubo.

--- **Indicación N°46:** Rebolledo et al. Sustituir la frase “Siendo una” por “Es”. Y para sustituir la frase “, su finalidad es” por “. Asimismo, deberá”.

## Justificación de motivos

**Rebolledo:** Ante problemas de contenido, acá en este texto hay material redundante de acuerdo a lo que señala el convencional Baranda, y finalmente lo que nosotros estamos buscando es hacer ciertos cambios de palabras, sustituyendo la palabra al principio del artículo 6 en el primer inciso “Siendo una” por “Es” una obligación.

Finalmente, la frase “finalidad es” por “Asimismo, deberá”, ya que no existe una sola finalidad, es por eso que tenemos algunas diferencias con respecto a la redacción, y contenido de este articulado.

--- **Indicación N°47.** Cantuarias; y Montealegre. Suprimir “y garantizar el ejercicio de”.

--- **Indicación N°47bis.** Cantuarias y Montealegre. Suprimir “, sus tierras y territorios y la posibilidad cierta de garantizar su continuidad histórica como Pueblos y Naciones Indígenas preexistentes.”

## Justificación de motivos (ambas indicaciones)

**Cantuarias:** Gracias coordinadora. Esta norma es una manifestación de la política identitaria tan presente en este proceso constitucional, y que se traduce en la aprobación de las normas como las que estamos haciendo la indicación con la causa indigenista. Estamos creando en la práctica ciudadanos de categorías distintas, lo que pertenecen a pueblos indígenas y los que no, esto lo vimos ayer con la creación de Sistemas de Justicia.

La idea inicial sería suprimir este artículo, ya que además resulta reiterativo con el 7, con el siguiente, pero en caso contrario esta indicación que elimina las menciones a sus tierras y territorios, palabras que serán gravosa y que van a colisionar con los derechos del resto de los habitantes de Chile.

Además, se sugiere suprimir la palabra pueblos y naciones indígenas, ya que podría entenderse no sólo como el conjunto de personas que comparten vínculo histórico, cultural y religioso, sino que también como toda otra organización política con un territorio y órganos propios, con soberanía e independencia de otras comunidades.

Entendemos, en todo caso, que en general la Convención tiene la idea de establecer un Estado Plurinacional, aun cuando lo hemos votado. Entendemos, también que el carácter unitario de la República está en riesgo en esta Convención, pero aún no se ha definido, lo vamos a ver hoy en



la tarde con esta norma. En conclusión, se está generando un grupo privilegiado en Chile, idea que por supuesto no compartimos. Gracias.

**Montealegre:** Primero comparto la indicación número 43 para la supresión total de este artículo, y en dicha razón la indicación que presentamos tiene la misma argumentación, la Constitución es una norma con carácter de suprema, y de aplicación general a todos los habitantes de la nación, debe regir igual para todos en la protección de los derechos fundamentales.

No nos cansaremos de recordar esto, que la consagración de derechos fundamentales y su protección es un reflejo de su naturaleza, que es proteger la dignidad del ser humano sin distinción. Así al establecer protecciones especializadas respecto de ciertas personas, lo que implica aceptar que no todos los seres humanos somos iguales, sino que hay unos con más derechos que otros, y eso es contra una sociedad libre y democrática, y por cierto, también justa.

Por esto, haremos el llamado también a aprobar la presente indicaciones, y obviamente la indicación 43 para la supresión de este artículo.

#### **Planteamientos a favor de la indicación**

**Orellana:** Estoy de acuerdo con la exposición de Baranda de la indicación número 43. Cabe señalar algunos aspectos importantes respecto al debate relativo a la indicación número 47, que señala suprimir respecto a la garantía del derecho por parte del Estado, nosotros creemos que el resguardo efectivamente no tiene ningún sentido si el Estado no garantiza los derechos fundamentales consagrados en la Constitución. De igual manera, respecto de lo que ha señalado en la Comisión don Roberto, de que consagre que somos ciudadanos distintos respecto de lo que está considerado en el artículo primero, mas, a mi juicio, es una concepción formal de igualdad de los instrumentos internacionales que hablan de una concepción sustantiva, que precisamente gracias una diferencia entre los ciudadanos para consagrar una igualdad material respecto a los derechos fundamentales. Gracias.

**Montealegre:** Sólo para contestar al convencional Orellana, la Constitución es una norma suprema que está para establecer condiciones, no resultados. Muchas gracias.

#### **Planteamientos en contra de la indicación**

No hubo.

--- **Indicación N°48:** Castro: Sustituir la frase “individuales y colectivos” por “fundamentales”.

#### **Justificación de motivos**

**Castro:** Para sustituir individuales y colectivos por fundamentales, busca mantener una línea coherente en el uso de términos que hemos ido consagrado en los artículos anteriores al mantener el concepto de derechos fundamentales. Gracias.

#### **Planteamientos a favor de la indicación**

No hubo.

#### **Planteamientos en contra de la indicación**

**Orellana:** De momento que para nosotros es muy importante señalar que existen precisamente los derechos colectivos, que son los derechos de los pueblos que tanto hemos discutido en esta Convención, no nos vamos a cansar de decir no son solo los derechos individuales, es muy importante el lenguaje dentro del debate y la deliberación que estamos dando. De igual forma, es importante señalar, queremos consagrarlos en la nueva Constitución, independiente de lo que solicitó respecto de este artículo.

--- **Indicación N°49:** Marinovic: Eliminar “Naciones”.

--- **Indicación N°49bis.** Marinovic. Eliminar después de la palabra “colectivos” la frase “de los Pueblos y Naciones Indígenas preexistentes”.

La convencional Marinovic retiró las indicaciones N° 49 y 49bis.

--- **Indicación N°50:** Moreno: Suprimir “su derecho propio e”.

--- **Indicación N°52:** Moreno: Sustituir “sus tierras y territorios” por “respetar las tierras de propiedad de las personas pertenecientes a un pueblo indígena o aquellas que pertenezcan a una comunidad indígena.”

#### **Justificación de motivos**

**Moreno:** Voy a exponer de las indicaciones N°50 y N°52, si bien vamos a ir por la indicación N° 43 que busca suprimir artículo, una de las cosas que queríamos indicar simplemente es que en la indicación N°50 es simplemente un tema de competencia, nosotros no tenemos competencia para reconocer el derecho propio de los pueblos, esa sería competencia otra Comisión y respecto a la indicación N°52, busca sustituir sus tierras y territorios por respetar las tierras de propiedad



de las personas pertenecientes a un pueblo indígena, o aquellas que pertenezcan a una comunidad indígena, porque la obligación del Estado necesita tener un marco fijo.

Por eso, se habla de las tierras de las personas indígenas o de las comunidades indígenas, si no hablamos bien del titular, no podremos demarcar el objetivo sobre el que recaen las obligaciones, y este artículo podría convertirse en letra muerta. Gracias.

#### **Planteamientos a favor de la indicación**

No hubo.

#### **Planteamientos en contra de la indicación**

No hubo.

--- **Indicación N°51.** Rebolledo et al. Suprimir las frases “, su derecho propio” y “sus tierras y territorios”.

#### **Justificación de motivos**

**Rebolledo:** Bueno lo que nosotros estamos proponiendo acá es suprimir las frases su derecho propio, porque consideramos al igual como lo ha dicho recientemente el convencional Moreno, que no tenemos la competencia para hacernos cargo respecto del derecho propio de los pueblos originarios, y no podemos consagrar constitucionalmente un derecho que no conocemos porque no está escrito.

Por último, referirnos a tierras y territorios también lo consideramos algo delicado, porque no hemos podido delimitar cuáles serían estas tierras, o a qué nos referimos específicamente con la palabra territorios. Es decir, estaríamos hablando de una cantidad de áreas o tierras de las cuales no tenemos certeza empírica, ni jurídica, ni física. Entonces, vemos en este articulado en general todas estas complicaciones, que yo creo que a la ciudadanía por lo demás le harían mucho, pero mucho ruido.

**Mamani:** Suma uru. Kunamasta jilallanaja kullallanaja (*Buenos días ¿Cómo están, hermanos y hermanas?*) convencional, igual quería señalar que lo que están diciendo respecto de los derechos territoriales de los pueblos originarios si no se sabe, es porque ninguno ha tomado conciencia de los tratados internacionales que Chile ha suscrito, y que hoy está vigente en Chile, como el Convenio 169 donde regula los derechos a la tierra, a los territorios, etcétera.

Entonces, los invito a que revisen ese derecho internacional, y también respecto de las delimitación, o qué es lo que contiene, pues estamos trabajando para ello, y estamos proponiendo un procedimiento para consensuar, para establecer cómo va a ser este procedimiento en particular para la restitución de las tierras o territorios indígenas.

Todos los pueblos somos diversos y tenemos particularidades, pero todos los pueblos estamos por reivindicar nuestros derechos en esta Convención, por lo tanto invito nuevamente a todos los convencionales a apoyar las iniciativas o las demandas de los pueblos originarios. Nada más que agregar. Gracias.

**Moreno:** A mí me interesa mucho el tema, he tratado de leer esos Convenios para poder entender cómo poder hacerlo, y también ver el tema de la tierra y el territorio, y tratar de marcar cómo quedaría simplemente el país de acuerdo a lo que se dice. Entonces, si sólo hablamos de tierra y territorio sin delimitarlo y sin conversar, y después cómo se lleva a lo concreto creo que podemos, como bien decía la convencional Rebolledo, crear alarma en la ciudadanía, y yo creo de verdad que no es lo que quieren, ni los pueblos originarios, ni ninguno de los convencionales que estamos aquí. Hay que abordarlo, pero hay que abordarlo en concreto, así que me sumo a la indicación de la convencional Rebolledo. Gracias.

**Tirado:** Hemos hablado en reiteradas ocasiones de esta materia, por eso aviso a la gente de la derecha, no son renunciables y que nosotros no estamos pidiendo que sea un derecho excepcional sobre otras personas. Sé que hay convencionales con los cuales se puede conversar, y se expuso por mis hermanos Millabur y Mamani una propuesta concreta, aunque quizás sea contrario a su interés, no solemos responder, pero nos vemos obligados a responder comentando que por favor lea lo que los pueblos indígenas hoy día estamos pidiendo, es justicia.

**Moreno:** Estamos totalmente de acuerdo, conversemos y junémonos, y respecto al Convenio 169 no hay ningún problema, y no hay ninguna pretensión de leer, sino que lo he leído y me gustaría que lo revisáremos juntos, y revisemos también este mapa que le mostraba (exhibió un mapa de Chile). No estoy viendo ningún problema, me tomo de la palabra, yo feliz.

#### **Planteamientos a favor de la indicación**

No hubo.



## Planteamientos en contra de la indicación

No hubo.

### Artículo 7

*Es deber del Estado y de todos sus órganos y sus autoridades conocer, respetar y promover los derechos fundamentales de los Pueblos y Naciones Indígenas preexistentes. Correspondiéndole, además, adoptar las medidas legislativas, administrativas o de otro carácter que fueren necesarias para garantizar el pleno ejercicio de los derechos tanto individuales como colectivos de los Pueblos y Naciones Indígenas preexistentes, eliminando todas las barreras administrativas, legales o de otra naturaleza que pudieran limitar o entorpecer su realización.*

### Indicaciones

--- **Indicación N°53.** Cantuarias; Fernández et al; Montealegre; Moreno; y Saldaña et al. Suprimir el artículo 7.

### Justificación de motivos

**Cantuarias:** Gracias coordinadora. Esta indicación pretende suprimir el artículo 7 del texto aprobado en general, y se sugiere esta indicación porque atenta, en nuestra, en mi opinión, contra el principio de igualdad de la ley, y algunos otros. La idea, por supuesto, no es no reconocer que los integrantes de los pueblos indígenas tengan derecho fundamental obviamente, pero estos derechos fundamentales serán iguales al resto de las personas como dijo el convencional Orellana, no tiene que ver con ninguna posición ni idea política, son para todos iguales para todas las personas, sin una preferencia.

Las expresiones como pueblo y naciones, y otras sin mayores definiciones, los cuáles son elementos configurativos y asimilando realidades humanas que son diversas, nos parece que es un error. No son lo mismo estructuras poblacionales y organizativas mapuches que, por ejemplo, la de Rapa Nui, pero ello no implica que culturalmente no merezcan reconocimiento. Pero igualarlo en otros aspectos sólo genera distorsiones perjudiciales para todos, incluidos los mismos pueblos. La esencia de estas normas y otras similares es constituir a pueblos indígenas en una categoría de ciudadanos privilegiados debido a la supuesta calidad de víctimas que quizá se ha repetido incansablemente. Muchas gracias.

**Mamani:** Este contenido ya se encuentra en la indicación N°23 que fue aprobada el día de ayer, sobre cláusulas de obligaciones generales y sujetos obligados, cuya esencia es que se respete, se proteja, se garantice y se promueva la satisfacción de los derechos fundamentales, incluyendo los derechos individuales activos de todas las personas, como también de los pueblos y naciones indígenas sin discriminación. Además, se señala la eliminación de las barreras administrativas legales o de otra naturaleza, y se tiene especial consideración a los derechos de los pueblos y naciones indígenas, eso. Muchas gracias.

**Montealegre:** Por las razones ya expuestas respecto de la supresión del artículo 6, la Constitución es una norma general para todos los habitantes de la nación, por lo tanto no se debe hacer discriminaciones entre personas, no existen personas de primera y segunda clase.

Respecto a los pueblos originarios, creo que hoy día es necesario señalar que no son personas inferiores, y tampoco superiores, que no existe una raza ni una nación que tenga una sangre pura o superior a la de otro ser humano, menos en Chile. Por lo tanto, entendamos eso, y que dejemos de tratar de forma diferenciada a unas personas por otra, vamos a entender que estas personas no deben ser discriminadas en razón de su etnia, de su raza, de su color, de su posición política, etcétera.

Por tanto, volvemos a reiterar, creemos necesario que se suprima esta norma porque no debe existir discriminación alguna ni trato diferenciador entre las personas, todas ellas son iguales en dignidad y derechos y por tanto deben tener igualdad muchas gracias.

**Moreno y Saldaña:** se excusaron.

### Planteamientos a favor de la indicación

No hubo.

### Planteamientos en contra de la indicación

No hubo.

Sometida a votación se **aprobó por unanimidad** (31 votos a favor).

Las restantes indicaciones se dieron por rechazadas. Tales indicaciones son las siguientes:

--- **Indicación N°54.** Harboe et al. Para sustituirlo por uno del siguiente tenor: "Artículo 7º.- Es deber del Estado y de todos sus órganos y sus autoridades conocer, respetar y promover los derechos fundamentales de los Pueblos y Naciones Indígenas preexistentes.



Correspondiéndoles, además, adoptar las medidas legislativas, administrativas o de otro carácter que fueren necesarias para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos, tanto individuales como colectivos.”.

--- **Indicación N°55.** Barceló. Eliminar en la primera oración “y de todos sus órganos”, y eliminar la palabra “preexistentes”.

--- **Indicación N°56.** Rebolledo et al. Suprimir las expresiones “conocer,” y “y promover”.

--- **Indicación N°57.** Marinovic. Sustituir la frase “de los Pueblos y Naciones Indígenas prexistentes” por la frase “de todas las personas”.

--- **Indicación N°58.** Rebolledo. Sustituir el enunciado “adoptar las medidas legislativas, administrativas o de otro carácter que fueren necesarias para garantizar el pleno ejercicio de los Pueblos y Naciones Indígenas preexistentes, eliminando todas las barreras administrativas, legales o de otra naturaleza que pudieran limitar o entorpecer su realización” por “adoptar las medidas legislativas y administrativas para la promoción de los derechos fundamentales asociados a su patrimonio cultural, material e inmaterial, su idioma y emblemas”.

### Artículo 8

***Deberes de las personas jurídicas.*** *Las personas jurídicas deben respetar los derechos fundamentales y prevenir, mitigar y remediar sus actividades que provoquen consecuencias negativas sobre el pleno ejercicio de los mismos.*

#### Indicaciones

--- **Indicación N°59.** Cantuarias, Fernández et al.; Harboe et al.; Montealegre; Moreno; Saldaña et al.; y Rebolledo et al. Para suprimir el artículo 8.

#### Justificación de motivos

**Cantuarias:** Nosotros pretendemos suprimir este artículo en que se entregan deberes a las personas jurídicas de respetar los derechos fundamentales, y prevenir mitigar y remediar su actividad. Creemos que después de la discusión sobre este artículo, y otros similares, hay una obsesión casi fanática de derribar el libre mercado, aunque nunca pudimos descubrir si es que entendían de qué se trataba, a pesar de haberlo preguntado en innumerables ocasiones nunca percibimos si entendían de que se trataba de una estructura de cooperación voluntaria. Hay una obsesión contra las empresas, contra los emprendedores, y claro siempre con la justificación de que la norma la propuesta se va a referir a una transnacional o una gran empresa, a pesar de que ninguna norma hacen referencia esa institución, pero siempre era contra las transnacionales, cosa que también en mi opinión es un error.

Nunca hicieron esa limitación cuando les preguntábamos, bueno y qué pasa con el emprendedor, el más chico, el pequeño, el mediano y la microempresa familiar, nos respondían que a ellos la norma no se les va a aplicar, o sea aquí falta de técnica jurídica, y lo peor es que falta razonabilidad y justificación técnica respecto de cómo funcionan las cosas en la realidad, y cuáles son los efectos que traen aparejados normas de este tipo.

Esta norma que establece deberes especiales para las personas jurídicas es una manifestación de esta obsesión, y de este intento por derribar el libre mercado que tanta prosperidad y crecimiento ha traído, no solamente en nuestro país sino que a tantos otros. Gracias.

**Labbé:** Bueno, la supresión de este artículo se fundamenta en que sus elementos sobre deberes de las personas jurídicas fueron incorporadas en otra disposición, en especial a los deberes generales donde hay referencia explícita a las empresas.

Bueno, me gustaría también señalar que se ha ocupado mucho el argumento de la señora Juanita, la señora Marisol o cualquier tipo de emprendedor para decir que estamos en contra del emprendedor. En nuestras familias tenemos emprendedores y muchos de nosotros venimos de poblaciones y lugares populares, y hemos trabajado en ferias y diferentes lugares y conocemos la realidad. Por lo que me parece increíble que a través de estos argumentos se escuden, si finalmente a quienes ustedes quieren defender que son las grandes empresas, son los grandes consorcios económicos, que incluso financiaron sus campañas para llegar a este proceso constituyente. Muchas gracias.

**Fuchslocher:** Como señaló anteriormente Bastián, buscamos suprimir porque esto ya está considerado en otra, en otro artículo, pero creo que es importante hacer el siguiente punto. Las grandes vulneraciones de derechos fundamentales aquí en Chile se han dado bajo la figura de las personas, nadie había puesto el cascabel al gato respecto de las personalidades y lo que nosotros aquí buscamos que estén bien reguladas. Son sociedades que no tienen rostro pero que sí tienen manos para poder aplicar medidas que puedan vulnerar los derechos económicos a través de los monopolios, dañando los derechos ambientales respecto del perjuicio que viven



las zonas de sacrificio, y cuando se sanciona una personalidad jurídica por vulneración de derechos laborales, tan simple se elimina esa personalidad y se arma otra.

Entonces, no pongamos que las personalidades jurídicas son blancas palomas, lo que nosotros aquí queremos es que las garantías de derecho no solamente sean para las personas naturales, sino que las personalidades jurídicas sean responsables de una vez por todas en la nueva Constitución. Gracias.

**Montealegre:** Gracias coordinadora, lo primero, señalar al respecto de esta norma que la protección horizontal de los derechos fundamentales resulta aplicable a toda persona sin excepción, lo dijimos el día de ayer también en la explicación relativa a la relación jurídica que se da en este caso, en donde tenemos un sujeto de derecho, pero también un sujeto obligado. Para los sujetos de derecho tampoco deberíamos establecer excepciones para el sujeto obligado de cumplir la prestación, toda persona, todo grupo sin distinción, que pudiera afectar los derechos fundamentales, y ellos aplican también a las personas jurídicas, y de este modo esta norma cae en el absurdo de reconocer la obligación de remediar sus actividades que provoquen consecuencias negativas sobre el pleno ejercicio de los derechos a las personas naturales. Es su deber, pero en cierta manera tampoco se les reconocen derechos explícitos.

Para terminar, solo contestarle al convencional, si usted quiere proteger al pequeño emprendedor demuéstrelo, y sabe cómo lo puede demostrar, leyendo y estudiando sobre teoría económica, y lo segundo votar como piensa, no rechazando las iniciativas populares sobre libertad económica como lo hizo, y apoyando a las iniciativas presentadas por las pymes, las cuales venían desde la ciudadanía. Por otra parte, no hable sin saber porque a mí no me ha financiado ningún empresario.

**Harboe, Moreno y Saldaña:** se excusaron.

**Rebolledo:** Muchas gracias coordinador, de acuerdo con lo que dice el convencional Javier, en esta Carta Magna lo que queremos es obligar a los órganos del Estado, a todas las personas, a todas las instituciones y grupos, por lo tanto hablar de personas jurídicas sería redundante. Ahora, lo que sí habría que dejar claro es que una persona jurídica no necesariamente es una gran empresa que practica el monopolio, y que después mete las manos, las saca y se cambia de rostro, porque una persona jurídica puede ser también un pequeño empresario, y es ahí donde tenemos que buscar la forma de encontrar criterios de consenso para no caer en esto de querer proteger a las pymes, pero finalmente todas las normas aprobadas acá van en contra del desarrollo de las pymes.

Y las iniciativas populares no provenían de grandes empresas sino de las mutligremiales, y fueron absolutamente rechazadas por ustedes, entonces qué pasa con el apoyo a las pymes, hagámonos cargo de lo que es una persona jurídica.

**Fuchslocher:** Las grandes violaciones a los derechos fundamentales han sido por las grandes empresas, no han sido producidas por la señora del kiosco que tiene una personalidad jurídica o la asociación que pueda tener personerías jurídicas diferentes. Ahora, creo que respecto de las iniciativas de norma respecto de la libertad de emprender acabamos de ver, en general sobre la libertad de emprender, eso también estaba considerado dentro de la iniciativa popular de norma de las mutligremiales.

Entonces, hay elementos que estaban en esa iniciativa de norma que inspiraron normas que fueron aprobados en general aquí, por lo tanto, señalar de manera tácita qué se rechazaron esas iniciativas por venir de algún grupo o sector determinado, y por ello no se consideraron estas ideas, creo que nos corresponde. Gracias.

**Ossandón:** Yo lamento mucho la altura del debate, creo que hemos tenido una ausencia de debate profundo de las materias, pues no se analizan los temas de fondo y se generan demasiadas apreciaciones personales. Agrego un tema importante, pero hay que tomarlo con seriedad porque el día de mañana nos va a explotar, pero ya lo que acaba de hacer el señor Labbé supera a todos. Yo no lo voy a permitir que venga a admitir que he sido financiado por grandes empresas, que estoy apoyando una empresa o algo por el estilo. Quiero anunciar que voy a pasar al Comité de Ética, porque bajo ninguna circunstancia voy a permitir que me venga a decir vendido, eso sí que no.

En cuanto, al tema de la empresa creo que hay que ser jurídico y doctrinarios de fondo en este tema. Una violación de un derecho fundamental siempre es grave independiente del sujeto que viole, hay empresas chicas que han generado graves contaminaciones, por ejemplo, fundiciones de plomo en su momento, y hay empresas grandes que generan grandes contaminaciones, y otras que también cumple. Yo creo que la violación de un derecho fundamental es grave por el hecho de que se viole, independiente de quien lo haga. Así que, dejemos este nivel de argumentación tan básica, por favor, estamos construyendo una Constitución para el futuro de Chile, no para generar barrera social. Y el señor Labbé que tenga un mínimo de decencia para pedir disculpas al menos. Gracias.



**Orellana:** Nosotros consideramos que las personas jurídicas deben respetar los derechos fundamentales, eso en ningún caso es ir contra el mercado, pero efectivamente a lo mejor no es como lo consagra Adam Smith, no como la mano invisible o como los Chicago boys. Nos acostumbramos, efectivamente, a que nadie consagrara límites respecto del respeto a los derechos fundamentales, sí estamos cambiando el paradigma de lo que eventualmente teníamos hasta hoy, eso es importante decirlo.

No estamos en contra del mercado, pero estamos poniendo límites suficientes para que los derechos fundamentales sean respetados por las personas jurídicas, que muchas veces son aquellas que efectivamente vulneran los derechos fundamentales. De igual manera yo quiero efectivamente señalar lo siguiente, yo creo que tenemos que levantar la altura del debate en esta instancia, levantando desde el momento de estar presente en este sitio para debatir, porque efectivamente cuando debatimos con un casco yendo en camino, tampoco me parece bastante serio.

Respecto, a cómo ha llegado el debate yo creo que la ciudadanía nos está mirando efectivamente, y creo que también tenemos que conversar con la seriedad cómo llevamos el trabajo día a día en este espacio que es bastante formal y bastante importante para el futuro de Chile.

**Labbé:** El convencional Ossandón, que se negó también en un momento a poder facilitar un reemplazo, cuando particularmente, en una situación de salud compleja que pasé, y ahora viene a plantear ese tema que ni siquiera yo lo mencioné, que quienes defienden argumentando con la señora Juanita, la señora Marisol, pero son finalmente quienes están acá a través de campañas millonarias y algunos beneficios de grandes empresas. Cada uno sabrá quién financió a quién.

Voy a terminar mi palabra respecto de la señora Montealegre. Insisto, creo que el debate acá se está ejecutando, estamos hablando sobre los derechos, estamos hablando sobre los deberes particularmente de las grandes empresas, lo hemos señalado reiterativamente de esa forma, estamos avanzando en esa línea, y creemos que claro hay que subir el debate.

Estamos pensando en una nueva Constitución, en transformación profunda cuando se habla de libre competencia, porque hoy lo que siente el chileno es que la libre competencia es un oligopolio de grandes empresas que controlan la economía, y esa es la economía neoliberal y no es la única economía que existe en el mundo. Nosotros venimos de organizaciones sociales y de movimientos populares, lo sabemos, lo tenemos muy claro, y vamos avanzando justamente en esa línea de transformaciones para los pueblos de Chile. Muchas gracias.

**Labraña:** Cómo decirle a las personas que están con este temor de que vamos a poner responsabilidades para que las empresas y las personalidades jurídicas respeten los derechos humanos, en ningún caso tienen que ver con limitar su posibilidad de hacer emprendimientos o limitar el libre comercio, nadie está limitando aquello, lo único que estamos diciendo es que estas entidades tengan responsabilidad en el sentido no causar daño, porque para eso estamos aquí y para eso estamos creando una nueva Constitución.

No se está cuestionando si una persona puede o no emprender un negocio para sustentar su vida, en ningún aspecto, e instalar ese relato aquí, la gente no es tonta, la gente sabe que lo que estamos haciendo aquí es por beneficio de todas las personas, inclusive de ustedes.

Entonces, les pido que por favor suban el nivel del debate, que nos enfoquemos en lo que estamos conversando y debatiendo, y que quizá en su lógica puede ser que una empresa no pueda obtener riqueza ni participar en el mercado si no viola los derechos humanos. Gracias.

**Montealegre:** Estoy muy de acuerdo con el convencional Orellana, y ojala se tomaran en consideración las enseñanzas de Adam Smith y otros tantos economistas en este punto, pero ni siquiera se conocen los principios básicos de economía, acá lo demostraron en su exposición la convencional Labraña y el convencional Labbé.

Y solo decirle convencional Labraña, yo no le tengo miedo, y la ciudadanía no es tonta exactamente, por eso tiene esta Convención menos prestigio del que tenía al inicio, porque se ha dado cuenta de lo que ustedes están haciendo acá. No se está defendiendo al empresario, y que nosotros defendemos la libertad económica que ha sacado muchas familias de la pobreza y que ha permitido tener un ingreso mayor no por obligación ni necesidad, como decía la convencional Meneses en alguna oportunidad, sino por elección propia, porque les permite tener un mejor camino de movilidad social.

En ese sentido, lo que sí tenemos que unirnos acá en esta Comisión es contra los abusos, contra la corrupción, claro que sí, pero para eso tenemos que entender cosas básicas de la economía, y tratar de poder consagrar dentro de esta nueva Constitución las libertades tal cual son, que son anteriores al Estado, y que no requieren su reconocimiento, porque son inherentes y naturales a la persona, aun cuando éstas estén limitadas dentro de la Constitución o las leyes. Muchas gracias.



Sometida a votación se **aprobó** (29 votos a favor, 2 en contra, sin abstenciones).

El convencional Tirado y la convencional Mamani manifestaron que su voto era a favor, y por error votaron en contra.

Las demás indicaciones ingresadas al artículo se dieron por rechazadas. Dichas indicaciones fueron las siguientes:

--- **Indicación N°60.** Núñez. Para sustituir la frase “sus actividades” por “las conductas”.

--- **Indicación N°61.** Barceló. Sustituir la palabra “sus” por “las”.

--- **Indicación N°62.** Núñez. Para sustituir la frase “provoquen consecuencias negativas sobre” por “amenacen, afecten o vulneren”.

### Artículo 9

***Principio de progresividad y no regresividad de los derechos fundamentales.*** *El Estado se compromete a adoptar todas las providencias necesarias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos humanos consagrados en esta Constitución y en los tratados internacionales de derechos humanos vigentes en nuestro país. Se prohíbe adoptar medidas regresivas respecto del cumplimiento de este principio.*

#### Indicaciones

--- **Indicación N°63.** Fernández et al. Para *sustituir* el artículo 9 por el siguiente texto: “Artículo X.- Principio de progresividad y no regresión de los derechos fundamentales. El Estado debe adoptar todas las medidas necesarias para lograr de manera progresiva la plena satisfacción de los derechos fundamentales. Ninguna medida podrá tener un carácter regresivo que disminuya, menoscabe o impida injustificadamente su ejercicio.”.

#### Justificación de motivos

**Fuchslocher:** Proponemos sustituir el artículo 9 con nuestra propuesta de indicación, debido a que el Estado tiene el deber de adoptar medidas para la progresividad y la no regresión en la satisfacción de los derechos fundamentales y no sólo el compromiso de su cumplimiento. Asimismo, estimamos que en nuestra redacción se aborda de manera más adecuada cómo se deben abordar estos principios para que la garantía, promoción, protección y respeto de estos derechos sea algo efectivo y nos permita avanzar en su consagración.

Asimismo, eliminamos la frase “tanto en nivel interno como mediante la cooperación internacional”, esto debido a que creemos que en estos términos vuelve más compleja la aplicación del principio de progresividad y de no regresión. También detallamos lo que se consideran medidas regresivas por parte del Estado para evitar de este modo que se apliquen debido a que estos principios son necesarios para avanzar a un Estado social de Derecho y la necesidad de establecer garantías de progresividad y de no regresión que tienen por objeto garantizar el pleno ejercicio y efectividad de los derechos fundamentales.

Tal obligación supone que el cumplimiento de los derechos sociales requiere de una cierta gradualidad condicionada por las limitaciones fácticas o económicas de cada Estado. Sin embargo, que sea progresiva nos permite controlar las condiciones legislativas y entrega parámetros de constitucionalidad, otorgando un criterio de interpretación y una herramienta para justificar el continuo avance en la protección de estos. Muchas gracias.

#### Planteamientos a favor de la indicación

No hubo.

#### Planteamientos en contra de la indicación

**Montealegre:** Más que hacer una intervención en contra de esta indicación e incluso la indicación N°64, sólo hacer un punto para tener en consideración, creo que este asunto respecto a la progresividad y no regresión de todos los derechos resulta un poco complejo de consagrarlo constitucionalmente y creo que debe tenerse claro primero cuáles van a ser las normas que regularán los tratados internacionales antes de adoptar una norma como esta, solo ese punto. Muchas gracias.

--- **Indicación N°64.** Harboe et al. Para sustituirlo por uno del siguiente tenor: “Artículo 9°.- Principio de progresividad y no regresividad de los derechos fundamentales. Es deber del Estado adoptar todas las providencias necesarias tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos fundamentales reconocidos por esta Constitución y en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.”.



## Justificación de motivos

**Harboe:** Nuestra idea es establecer y garantizar en el texto constitucional el principio de progresividad y no regresividad de los derechos fundamentales, y por eso establecemos una redacción que, a nuestro juicio, permite garantizar la progresividad y no regresividad, pero a su vez, también establece ciertos elementos de derecho sustantivo, los cuales son el límite de los de los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Por eso nuestra redacción dice “es deber del Estado adoptar todas las providencias necesarias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos fundamentales reconocidos por la constitución y en los tratados internacionales de Derechos Humanos ratificados por Chile, que se encuentran vigentes”. Esto deja fuera el tema de los estándares, la controversia que se ha generado en esta materia y nos apegamos a una fuente del derecho internacional.

## Planteamientos a favor de la indicación

No hubo.

## Planteamientos en contra de la indicación

No hubo.

--- **Indicación N°65.** Saldaña et al. Para sustituir el artículo 9 por el siguiente texto: “Artículo X.- Principio de progresividad y no regresividad de los derechos fundamentales. El Estado tiene la obligación, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, de proceder progresivamente, lo más expedita y eficazmente posible con el fin de lograr la plena efectividad de todos los derechos, sin distinción. Será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los derechos. Los derechos garantizados por esta Constitución y por el derecho internacional de los derechos humanos se regirán, además, por los principios de universalidad, inalienabilidad, indivisibilidad, interdependencia y buena fe.”.

## Justificación de motivos

**Saldaña:** Proponemos los principios de progresividad y no regresividad de los derechos fundamentales. En este sentido consagramos la obligación interna, como mediante la cooperación internacional, de proceder progresivamente. Esta es la fórmula, en realidad, es muy similar a la indicación anterior, está en un término de la Convención Americana de Derechos Humanos suscrito por Chile, en el artículo 26, entonces es una consagración constitucional de un acuerdo ya logrado.

Por otro lado, se consagra un principio de no regresividad. Es muy importante que declaren inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que disminuya o menoscabe el ejercicio de los derechos. Eso es muy importante, un principio totalmente reconocido a nivel internacional, es decir, que los principios van se van afianzando progresivamente en la sociedad, en la consecuencia, justamente del principio en la parte principal y finalmente serán principio que son generales en materia de Derecho internacional consuetudinario en cuanto a derechos humanos que son el principio de Universalidad y la ilegalidad, indivisibilidad y la interdependencia de los derechos humanos y su aplicación de buena fe por parte de los Estados.

## Planteamientos a favor de la indicación

**Meneses:** Me gustaría destacar elementos centrales de esta indicación. Creemos que es muy importante, sobre todo en materia de los derechos fundamentales, que se incorporen elementos que efectivamente se pueden hacer exigibles. Hemos hablado muchas veces en esta comisión de que tenemos el desafío de que no sea una Constitución declarativa, sino que podamos tener elementos que nos permitan hacer esta bajada a la comprensión de los Derechos Fundamentales y creemos que este artículo apunta a eso, así que también agradecemos al convencional Saldaña por esta propuesta de indicación.

## Planteamientos en contra de la indicación

**Montealegre:** En esta indicación existe consagración de conceptos bastante indeterminados y carentes de contenido. Y cuando hablo de indeterminados, por ejemplo, se habla de derecho internacional, pero no se especifica que se van a someter a los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, abre un amplio abanico de normativas que no son aplicables a Chile, por lo tanto, propongo rechazar este artículo.

**Harboe:** No me gusta argumentar en contra, sino más bien a favor, pero lo que ocurre en este caso es que tengo dos observaciones. La primera, es la que dice relación con instalar en la Constitución la definición de qué es lo que es inconstitucional, que resulta de toda lógica, que las normas de rango inferior que sea contraria a normas constitucionales positivas, es decir, que establezca la obligación o consagre un derecho serían inconstitucionales, pero que el propio texto constitucional lo establezca no me parece adecuado.



Y, en segundo lugar, también suscribo en la idea de que dejar abierta la posibilidad a aspectos relativos al derecho internacional en general, sin establecer cuáles son las fuentes de ese derecho internacional es demasiado, toda vez que existe un conjunto de normas de derecho internacional que Chile no ha ratificado, que no ha suscrito, que no le interesa ser parte y no nos parece adecuado que eso vaya a estar, establecerse en la Constitución y actuar como principio de supremacía constitucional para condicionar el derecho interno, siendo que no lo hemos ratificado. Esas son en consecuencia los dos elementos que me hacen pensar en el rechazo de esta propuesta. Gracias.

Sometida a votación la indicación N°63 se **aprobó** (25 votos a favor, ninguno en contra y 5 abstenciones).

Las demás indicaciones ingresadas al artículo se dieron por rechazadas. Tales indicaciones son las siguientes:

--- **Indicación N°64.** Harboe et al. (*Supra*).

--- **Indicación N°65.** Saldaña et al. (*Supra*).

--- **Indicación N°66.** Urrutia et al. N°2. Para sustituir el artículo 9 por el siguiente texto: “Artículo X.- Principio de progresividad y no regresión de los derechos fundamentales. El Estado debe adoptar todas las medidas necesarias para lograr de manera progresiva la plena satisfacción de los derechos fundamentales. Ninguna medida podrá tener un carácter regresivo que disminuya, menoscabe o impida injustificadamente su ejercicio.”.

La convencional Urrutia **retiró** la indicación.

--- **Indicación N°67.** Vergara. Agregar “Humanos y” después de “Principio de progresividad y no regresividad de los derechos”. Agregar “y fundamentales” después de “plena efectividad de los derechos humanos”.

--- **Indicación N°68.** Moreno. Sustituir la palabra “Fundamentales” por la frase “Económicos, Sociales y Culturales”. Y sustituir “humanos” por la frase “económicos, sociales y culturales”.

--- **Indicación N°69.** Cantuarias; y Montealegre. Suprimir la frase “, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional,”.

--- **Indicación N°69bis.** Cantuarias y Montealegre. Suprimir la frase “Se prohíbe adoptar medidas regresivas respecto del cumplimiento de este principio.”

--- **Indicación N°70:** Cantuarias; y Montealegre. Sustituir la frase “vigentes en nuestro país” por la frase “suscritos y ratificados por Chile, que se encuentren vigentes en la materia”.

--- **Indicación N°71.** Vergara. Sustituir “vigentes en” por “suscritos por”.

### Artículo 10

***De la garantía financiera de los derechos fundamentales.*** *El financiamiento de los derechos fundamentales, en especial de los derechos sociales y culturales que reconoce esta constitución, propenderá a la progresividad y a su disponibilidad. Es deber del Gobierno y del Congreso Nacional durante la discusión de la ley de presupuesto anualmente dar cumplimiento a estas directrices.*

### Indicaciones

--- **Indicación N°72.** Fernández et al. Para sustituir el artículo 10 por el siguiente texto:

“Artículo X.- Financiamiento de los derechos fundamentales. El financiamiento de las prestaciones estatales vinculadas al ejercicio de los derechos fundamentales propenderá a la progresividad.

El Estado y sus órganos garantizan que el presupuesto público destinará el máximo de recursos disponibles para asegurar la satisfacción universal de los derechos fundamentales.”.

### Justificación de motivos

**Miranda:** Debido a que los derechos fundamentales han sido abandonados por el Estado creemos que es necesario que exista una garantía financiera para el pleno acceso y desarrollo de estos. La nueva Constitución tiene que estar a la altura de los grandes problemas que tienen las personas que habitan nuestro país. Es necesario reconocer la productividad financiera de derechos fundamentales, obligando al Estado a financiar estos derechos de manera basal, evitando el recorte de recursos que permitan a través desfinanciamiento, tener derechos de primera, segunda, tercera y cuarta categoría.

Aun así, sabiendo que todos los derechos se complementan con un propósito como lo señala el primer artículo sobre derechos fundamentales aprobado en el día ayer en el Pleno de esta comisión. La universalización de los derechos es inminente y es lo que los pueblos de Chile han



esperado durante muchos años. Una Constitución que se ejecuta en la realidad, donde todos órganos del Estado tienen la responsabilidad de cumplir con este principio, es por esto que hago un llamado a la Comisión de Derechos Fundamentales, a aprobar esta indicación para que nunca más los derechos sean declaraciones, sino que se puedan convertir en una realidad en nuestro día a día.

#### **Planteamientos a favor de la indicación**

**Meneses:** Creemos que el artículo 10 es un elemento central en este en esta propuesta de nueva Constitución respecto de los derechos fundamentales, estamos totalmente alineados con eso. Teníamos una indicación, la 79 que vemos que no vamos a poder defender si es que en esta metodología de la sustitución, no podríamos tener el momento para poder hacer su defensa. Sin embargo, hacer el punto que creemos que el hecho que añadir este elemento nuevo va a ayudar a lo que hablamos antes, que no sea una Constitución meramente declarativa, sino que permita en el tiempo, a largo plazo, una Constitución donde el centro sean los derechos fundamentales, y en especial los derechos sociales para nuestro país.

#### **Planteamientos en contra de la indicación**

**Cantuarias:** Estamos por rechazar esta indicación porque creemos que no es una materia que sea adecuada para una norma constitucional, no se hace ninguna consideración a la responsabilidad fiscal y tampoco está redactado, planteada a modo directriz, sino que señala expresamente que el presupuesto público destinará, que el Estado debe garantizar, que el presupuesto público destinará el máximo de recursos disponibles. Para asegurar la satisfacción universal de los derechos fundamentales, la norma la encontramos absurda. Gracias.

Sometida a votación la indicación N°72 se **aprobó** (23 votos a favor, 7 en contra y 1 abstención).

Las demás indicaciones ingresadas al artículo se **dieron por rechazadas**. Tales indicaciones y el debate que ocurrió sobre algunas de ellas, son las siguientes:

--- **Indicación N° 73.** Harboe et al. Para sustituirlo por uno del siguiente tenor: “Artículo 10.- De la garantía financiera de los derechos fundamentales. El financiamiento de los derechos fundamentales debe propender, en un contexto de responsabilidad fiscal, a garantizar progresivamente su plena efectividad y disponibilidad, en especial tratándose de los derechos de carácter social y cultural.”.

#### **Justificación de motivos**

**Harboe:** Los derechos fundamentales, particularmente los derechos económicos, sociales y culturales requieren de un sistema de financiamiento que permita materializarlos en aquella dimensión en la cual el Estado participa activamente, o bien en aquella dimensión en la cual el Estado financia la implementación cuando hay provisión mixta de los mismos. En ese sentido, se requiere instalar en la constitución la garantía de que el Estado va a financiar estos derechos fundamentales que ya hemos considerado que van a ser progresivos. Entonces, se requiere, compatibilizarlo con recursos fiscales.

Esto no significa que todo quede sujeto a las reglas del crecimiento, sino más bien de que existe una obligación de las autoridades del Estado por financiar progresivamente estos derechos, pero en un contexto de responsabilidad fiscal, porque de lo contrario podría ocurrir que un gobernante el día de mañana decidiera irresponsablemente, por ejemplo, como se planteó en algún momento, financiar, por ejemplo, un sistema de pensiones que dure cuatro o cinco años. Lo va a tener garantizado, pero eso no es garantía de que pueda seguir en el tiempo y en el futuro, y sabemos que los sistemas de pensiones tienen que ser financiados en el largo plazo para efecto que tengan sustentabilidad económica. Por eso incorporamos el concepto de responsabilidad fiscal al establecer la redacción de la indicación. Muchas gracias.

#### **Planteamientos a favor de la indicación**

**Ossandón:** Creo que la presente norma se hace cargo de un tema que es central, no sacamos nada con escribir un montón de derechos si es que estos no se hacen en efectivo en la práctica y, en ese sentido, la responsabilidad fiscal es central. Porque sin recursos, evidentemente, no se puede financiar como se ha visto en muchas constituciones del mundo que son muy maximalistas, pero al no aplicar este principio al final pasan a ser letra muerta.

Y en ese sentido, también me parece muy buena la redacción de este artículo en cuanto a que hace presente que debe haber un especial foco en cuanto al cumplimiento a los derechos de carácter social y cultural, entendiendo que estos derechos requieren un financiamiento, no así como otros derechos fundamentales como por ejemplo el derecho a la honra, entre otros muchos. Muchas gracias.

**Montealegre:** Respecto de esta indicación, yo llamo a la Comisión a votar a favor. Si bien este tema no es un tema que a mi parecer deba tratarse en la redacción del texto de nueva Constitución, pero sí creo que esta es la única indicación que menciona y hace efectivo el principio



de responsabilidad fiscal muchas veces olvidado y que por lo menos le da seriedad a la norma, así que agradezco la invitación y llamó a votar a favor. Muchas gracias.

**Barceló:** Voy a abogar por la norma que presentó el convencional Harboe, daré un ejemplo de porqué es necesario establecer la responsabilidad fiscal. Para la crisis del año 2008, y producto de sus consecuencias negativas en todo el mundo, en España no hubo posibilidad de poder financiar algunos derechos sociales y, entre otras cosas, porque como el mundo está absolutamente globalizado, la Comunidad Económica Europea le pidió a España que tuviera en cuenta que la responsabilidad fiscal en un principio que debía cumplirse. Sucedió, que hubo que reformar la Carta Constitucional en España, y se reformó el artículo 75 en el sentido de establecer expresamente el concepto de responsabilidad fiscal. A partir de ese concepto España fue sujeto nuevamente de grandes ayudas económicas por parte del Banco Central Europeo.

Así que hay que tener cuidado, no sólo por un tema de finanzas internas, sino también de relaciones financieras internacionales, por eso me parece ese concepto que ha colocado Felipe Harboe como indispensable.

#### **Planteamientos en contra de la indicación**

**Rivera:** Efectivamente, yo tengo diferencia con esa indicación, toda vez que es nada más y nada menos que lo mismo que han planteado la socialdemocracia históricamente en los últimos 30 o 40 años en Chile, ¿qué significa? nada más ni nada menos que en la medida de lo posible, porque todo lo que plantea es efectivamente no obligar al Estado. Nosotros hemos planteado, concretamente, que hay posibilidades y se deben tomar las decisiones en ese camino, hoy por ejemplo, con la nacionalización de los bienes comunes o recursos naturales, y que un porcentaje importante de eso, en lugar que vaya un 10% a las fuerzas armadas, que vaya para financiar estos derechos de los que estamos hablando entonces. Por ello estoy en contra de esta indicación. Muchas gracias.

--- **Indicación N°74.** Saldaña et al. Para sustituir el artículo 10 por el siguiente texto:

Artículo X.- Financiamiento de los derechos fundamentales. El financiamiento vinculado al ejercicio de los derechos fundamentales propenderá a la progresividad. El Estado y sus órganos garantizan que el presupuesto público se regirá por los criterios de máximo de los recursos disponibles y mínimo existencial para asegurar la satisfacción universal de los derechos fundamentales. Es deber del Estado, en particular del Gobierno y del Congreso Nacional durante la discusión de la ley de presupuesto anualmente dar cumplimiento a estas directrices.

#### **Justificación de motivos**

**Saldaña:** Tiene por objeto establecer el principio de financiamiento vinculado a la ejecución de derechos fundamentales y justamente para propender a su progresividad. Entonces establece dos ideas fuerza. Primero, que el Estado y sus órganos garanticen que el presupuesto público se regirá por el criterio de máximo recursos disponibles, por otra parte, establece un mínimo existencial para asegurar la satisfacción universal de los derechos fundamentales, ¿qué quiere decir esto?, lo que estamos estableciendo son criterios de prioridad, lo que ha ocurrido como parte de la crisis social que estamos viviendo tiene que ver con que las prioridades no han sido fijadas de manera democrática, por ejemplo, se fijó que el 10% del cobre fuera destinado a las fuerzas armadas, ¿quién fijó esa prioridad?

Estamos diciendo que vamos a hacer un Estado social de Derecho, que hay un consenso amplio en ese sentido, la satisfacción de los derechos fundamentales es prioritario. Entonces, primero debe requerir el máximo de recursos disponibles para dicho objeto, y el principio de responsabilidad fiscal es un principio que seguramente se va a establecer, pero en otro momento, en otro acápite de esta Constitución. En cuanto al mínimo existencial se refiere que al momento de dificultad, de crisis, se dé este sentido de prioridad, se resguarden estos. Entendemos que la satisfacción de los derechos fundamentales, los derechos sociales en particular es el fin del Estado, por lo tanto, es su razón de ser. Entonces, evidentemente esto tiene por objeto, a diferencia de las normas anteriores, fijar directrices justamente para priorizar y que la progresividad no sea solo un discurso, sino que sea algo real. Muchas gracias.

#### **Planteamientos a favor de la indicación**

No hubo.

#### **Planteamientos en contra de la indicación**

**Ossandón:** Creo que esta disposición tiene una muy buena intención, pero me parece que el establecer el máximo de los recursos disponibles, si bien suena muy bien. Creo que es un concepto, que no tiene tanta relación con la realidad y en ese sentido creo que es mucho mejor el concepto de responsabilidad fiscal porque engloba otros elementos que son importantes dentro del buen llevar del gasto público, como por ejemplo el superávit fiscal, que se establezca algún